

감사결과 처분요구서

－ 사업소 직원에 대한 진정서 신고 건 조사 －

2021. 12.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II. 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

2021. 9. 23. ☆사업소 간부의 직장 내 괴롭힘과 소속직원의 부당전보 발령에 대한 신고가 접수되어, 이에 대한 사실관계를 조사하여 이에 상응하는 조치요구를 하고 유사 사건의 재발을 방지하고자 하고자 본 감사를 시행하였다.

2. 감사 대상 및 중점

☆사업소 간부의 직장 내 괴롭힘 행위와 관련 사실관계 및 경위에 대하여 당사자와 참고인 등을 중심으로 사실관계를 확인하고, 간부의 발언 등이 관련 법령과 규정을 위반했는지 여부 확인 등에 중점을 두고 감사를 시행하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 예비조사 과정을 거쳐 2021. 11. 15.(월)부터 2021. 11. 22.(월)까지 감사실 검사역 1명을 투입하여 피신고인의 부적절한 발언 여부 및 인과관계와 「취업관리 시행세칙」 제17조(직장 내 괴롭힘 금지 행위) 위반 여부 등에 대하여 감사를 실시하고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2021. 12. 16.(목) 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	☆사업소	복무	근무 분위기 저해	주의	(1)
2	◆처	복무	㉸㉸㉸직원 실효적 조치 및 유사사례 재발방지 대책 마련	통보	(1)

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 근무 분위기 저해

관 계 부 서 ☆사업소

내 용

목적급 A는 2015. 4. 14. ☆사업소 ■■부로 전입하여 2021. 9. 23.까지 ☆사업소 ■■부 부장으로 근무하면서 ♣♣부 겸임 직책을 수행하면서 ■■부 소속의 ◀▶부서 총괄업무 등을 수행하고 있다.

우리 회사 『취업규칙』 제10조(성실의무) 제1호의 규정에 따르면 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지켜야 하고, 인사관리지침 제22조(선서)에 따라 직원은 직원상호간 상대방을 존중하도록 규정하고 있다.

또한 KHNP 팔로워십 CREDO에 따라 비속어, 은어, 인신공격성 말을 하지 않고, 긍정과 존중의 언어를 사용하며, 다른 직원을 비방하거나 폄하하지 않는 등 직장인으로서 기본을 지키는 말과 행동을 해야 한다.

▶▶부서 개원식 이후 2021. 7. 30. 위 사람은 출장 때 직원들 모두가 안내 데스크에 없는 상황에서 ○○ 직원이 진료를 위해 방문하여 어쩔 줄 몰라 하며 진료 과정을 진행하지 못하고 있었고 문이 닫힌 사무실 안에서 본인을 보고 놀라는 모습에 화가 나서 그날 출근한 ▶▶부 직원 3명을 회의실에 소집하여 업무와 복무 관련한 주의를 주기위해 현장교육을 시행하였다.

그 과정에서 직장 내 괴롭힘 신고를 한 피해직원이 개원식날 자신을 불편해하고 있는 전임 사업소장 등을 피하기 위해 당시 개인 휴가를 사용한 피해직원에게 “개원식 때 휴가를 내서 이 사달을(진정서에 ‘사단을’로 표기) 냈다”라고 발언을 하였는데, 개원식 당시 ▶▶부 소속의 직원이라면 행사를 주관하지 않더라도 휴가를 내지 않고 있어야 하는 것이 당연하다고 생각하여 그러한 발언을 하였다고 진술하였다.

또한 위 사람은 ▶▶부 직원들의 불성실한 근무태도를 훈계하면서 “악의적 지시를 내려도 따라야한다”, “업무분장 메일을 따르지 않으면 무슨 일이 일어날지도 모른다.”라고 말하는 등 현장교육과 훈계를 위해 다소 큰 목소리로 하였고 폭언 수준의 발언은 없었으나 발언내용 상 문제는 있어 보인다.

이로 인해 피해직원이 행정업무를 계속해서 거부하고 있는 사실을 알고 있으면서 이에 대한 효과적인 문제 해결방안을 찾아서 피해직원이 행정업무를 할 수 있도록 하거나 ☼☼☼의 업무를 다시 할 수 있도록 분위기를 조성하여 ▶▶부 직원들이 지금처럼 불만이 가득한 상태에서 신고인 B에게 근무 분위기를 저해시킨 사실이 있고, 정신적 충격을 받은 피해 직원이 공황장애 및 급성 스트레스반응 등

진단을 받아 병원 치료를 받게 하는 등 정신적 피해와 정상적인 업무수행에 지장을 준 사실이 있으며, 위 사람에게 이에 대한 책임을 물어 조치할 필요가 있다.

조치할 사항

❖ ☆사업소장은 ▲▢부에 대한 총괄관리·감독업무를 하면서 ▲▢부 직원들에게 큰소리로 “악의적 지시를 내려도 따라야한다”라고 말하는 등 다소 부적절한 언행으로 직원과의 마찰문제를 적극적으로 해결해야 하는 관리감독자가 다소 미흡한 언행하여 부서분위기를 저해 한 것에 대한 책임을 물어 ☆사업소 ㉔직급 A를 징계사유에는 미치지 못하나 관리자로서 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있으므로 「인사관리규정」 제105조에 따라 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 ☞원 실효적 조치 및 유사사례 재발방지 대책 마련

관 계 부 서 ☆사업소

내 용

☞원이나 ▼원 등으로 입사한 직원은 「인사관리지침」 제72조(▼원 및 ☞원의 기능)에 따라 근로계약 상 업무내용을 한정하여 부여하는 것으로 판단되는데, 피신고인을 비롯한 사업소 직원들이 신고인을 문책성 인사를 하였다고 주장하더라도 징계심사 위원회에서 정한 징계를 받았으므로 이중처벌은 부적절하며 또한 근로자의 동의 없이 정당한 인사권을 발휘하려면 협의절차 과정과 「인사관리지침」 제76조(전환)에 따라 상임위원회의 심의와 사장의 결정 과정을 거쳐야 한다.

신고인 B의 경우 ☞원으로서 수행기능이 「인사관리지침」 상 한정적이고, 과거 징계는 경징계 건으로 관리자로서 부적절하다고 하여 연구수행을 할 수 없다고 판단할 수 없다.

그리고 신고인 B는 별도의 연구와 관련된 업무는 부여받지 않고 행정업무만 수행하도록 한 것을 업무분장표를 통해 확인할 수 있었는데, 연구를 수행하면서

연구와 연관된 행정업무를 수행하는 것이 아니었던 사실을 확인할 수 있었다.

그러나 ◀▶부가 ◇지역에 위치하고 있어서 발령 전 근무지 및 생활근거지까지만 거리이고 연구 관련 설비가 갖추어진 곳은 아니지만, 우리 회사의 사업 특성상 근무지의 위치가 전국에 분포되어 있고 일반직원의 정당한 인사명령의 경우에도 유사한 사례는 발생할 수 있으므로 이동거리가 상당하다고 하여 오직 신고인만 받는 생활상 불이익으로 단정 지을 수 없다.

따라서 신고인 B가 주장하는 본인의 가정이 있는 지역에서 원거리이기 때문에 생활상 불이익을 받았다는 이유로 ○본부 ▶▶부에 근무하게 한 것을 인사 차원에서 부당하다고만 할 수는 없을 것으로 판단된다.

조치할 사항

❖ **사장**은 차후 ☞☞원의 연구업무 이외의 업무변경 등의 전환 처분코자 할 경우 「인사관리지침」 제76조(전환)에 따라 관련 절차를 충실히 이행해 주시기 바라며, ☞☞원으로 입사한 B에게 상기 조치 또는 ☞☞업무 수행을 위한 적절한 조치를 이행하고, ☞☞원이나 ▼▼원을 대상으로 유사 사례가 재발되지 않도록 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)